政府信息公开

请输入关键字....

- 政　策
- 政府信息公开指南
- 政府信息公开制度
- 法定主动公开内容 +
- 政府信息公开年报 +
- 标准化规范化工作 +
- 依申请信息公开
- 其他专项信息 +
- 国家、省、市、县区平台

芦山路云新型墙材有限责任公司“4•1”事故调查报告

发布单位：应急管理局 发布时间： 2019-06-04 10:54　浏览次数: 1240　字体：[大　中　小]

2019年4月1日上午8时10分左右，芦山路云新型墙材有限责任公司（以下简称公司）砖厂发生一起车辆
害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约52万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《四川省生产安
事故报告和调查处理规定》等有关法律、法规的规定，芦山县人民政府以《芦山县人民政府办公室关于成立
山路云新型墙材有限责任公司“4·1”事故调查组的通知》（芦府办函〔2019〕21号）成立了事故调查组（以下
称调查组）依法依规对“4·1”事故进行调查处理，并邀请县检察院全程参与。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故现场进行了
地勘查，询问了相关人员，查阅了该公司相关文件资料，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和
任，提出了对相关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措
建议。现将有关情况报告如下：

一、事故调查组

组　长：王　忻　　县应急管理局局长

成　员：金家嶒　　县政府办副主任

祝启伟　　县纪委常委

彭文涌　　县公安局治安大队大队长

张　锐　　县经济信息商务和科技局副局长

李　彬　　县劳动监察执法大队大队长

白存琼　　县总工会经费审查委员会主任

李本军　　县应急管理局副局长

调查组办公室设在县应急管理局，由李本军同志兼任办公室主任，负责具体开展事故调查工作。

二、事故涉及车辆、人员、企业及现场道路情况

（一）事故涉及人员和车辆情况

1.叉车驾驶员：张**，男，52岁，身份证号：513101**10，住址：四川省雅安市雨城区**。张**于201
3月份左右到芦山路云新型墙材有限责任公司砖厂上班，从事后勤工作，2018年10月份左右在砖厂自学驾驶
车，自学不久便在砖厂负责驾驶叉车转运包砖等事项，无叉车驾驶证。

2.叉车情况：涉事叉车属该公司2018年6月购买的二手叉车，无叉车产品质量合格证明、安装及使用维修
录、检验检测证明等文件，未向县市场监督管理局（原县质监局）备案。

3.死者：高**，女，69岁，身份证号：513127**26，住址：四川省芦山县**。

（二）事故涉及企业基本情况

芦山路云新型墙材有限责任公司成立于2014年2月13日（统一社会信用代码：9151182609211340 70），
定代表人高*，公司位于芦山县飞仙关镇飞仙村堰坎组14号，经营范围：生产销售烧结页岩砖、煤矸石砖；销
石材荒料及制品。

该公司2017年由于环保整顿、经营不善停工，2018年3月肖**和兰**以股东身份与王**、高*合作经营
司。肖**任厂长、公司主要负责人，负责公司全面工作，公司职工共50人左右。

（三）事故现场道路情况

事发路段最初属附近村民进出道路，2018年4月份芦山路云新型墙材有限责任公司因生产需要将该路段
宽硬化后使用，路面宽约5.5米，事发点距该公司装卸口约15米。

三、事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2019年4月1日上午7时30分左右当事人张**到砖厂上班，先是驾驶叉车在厂区转运包砖，约8时10分张*
驶叉车将包砖由堆放区域运往厂房装车卸货口，行驶在距厂房装卸口约15米的道路（砖厂与村民共用）时，
车右前轮将在此路段行走去做农活的村民高**撞倒并碾压。

事故发生后，张**立即打电话通知了厂长肖**和生产厂长兰**，同时距事故现场约5米远的装车工李*发
发生事故后，第一时间拨打了120急救电话。约9时兰**通过手机向飞仙派出所和飞仙关镇人民政府进行事故
告，肖**用手机向县应急管理局进行报告。接到事故报告后，飞仙关镇人民政府、飞仙派出所、县应急管理
立即赶到事故现场处置。

（二）事故救援情况

事故发生后，在120救护车到达之前，因考虑到情况紧迫，兰**、张**和黄**三人用公司车辆将伤者送至
安军区医院抢救，对伤者伤口进行包扎，然后按医生建议又转送至雅安市人民医院抢救，约10时30分，医生
布当事人高**经抢救无效死亡。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，飞仙关镇人民政府、飞仙派出所、县应急管理局相关人员对事故进行了初步调查，并对善
工作作了安排。芦山路云新型墙材有限责任公司和当事人张**联系死者家属协商处理善后相关事宜并达成赔
协议，截至目前，死者已安埋，善后工作已妥善处理完毕。

四、事故发生的原因及事故性质

事故调查组综合分析认为，导致该事故发生的原因是：

（一）直接原因：张**在驾驶叉车转运包砖过程中，因装运货物过高（叉车货叉距离地面约0.3米，包砖
度约1.4米，总高度约1.7米），视线受阻，未看到行人，导致安全事故发生。

（二）间接原因：芦山路云新型墙材有限责任公司的安全生产规章制度不完善，对员工的安全生产教育
训不到位；该公司未建立特种设备安全技术档案，使用未取得相应资格的人员从事特种设备作业；该公司在
村民共用道路上生产作业，未设置安全警示标志，未加强安全生产区域现场监管；该公司叉车驾驶员安全按
意识不强。

（三）事故性质：经调查认定，芦山路云新型墙材有限责任公司“4.1”事故是一起一般生产安全责任事故

五、事故责任认定及处理建议

（一）肖**，芦山路云新型墙材有限责任公司厂长，未建立、健全该公司安全生产责任制，未制定并实公司安全生产教育和培训计划，督促公司安全生产工作不力，使用的叉车无证、人员无证，未及时消除生产全事故隐患，导致生产安全事故发生，承担本次事故的领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生法》第十八条第（一）、（三）、（五）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的定：生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全一般事故的，处上一年年收入分之三十的罚款；建议给予肖**罚款人民币（上一年收入5万×30%）1.5万元（大写：壹万伍仟元整）的行政罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款的规定，肖**涉嫌重大责任事故罪，建议公安机关法追究其相关责任。

（二）张**，芦山路云新型墙材有限责任公司叉车驾驶员，无叉车证驾驶叉车作业，驾驶叉车时安全意不强，导致事故发生，承担本次事故的直接责任，建议公司按公司管理规定进行处理。

（三）芦山路云新型墙材有限责任公司，该公司安全生产规章制度不健全，安全生产教育和培训不到位公司人员驾驶叉车，未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，未取得相应资格，上岗作业；公司在村公用道路上生产作业未设置安全警示标志，未加强安全生产区域管理。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第二十七条、第三十二条规定，承担本次事故的主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定：发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；建议给予芦山路云新型墙材有限责任公司罚款人民币20.5万元（大写：贰拾万伍仟圆整）的行政处罚。

六、事故教训及预防措施

为认真汲取此次事故教训，举一反三，防止同类事故的再次发生，事故相关单位、管理人员要按照以下求切实进行整改：

（一）芦山路云新型墙材有限责任公司，要按照《中华人民共和国安全生产法》、《四川省安全生产条例等法律法规的要求，全面落实安全生产主体责任，建立、健全内部安全管理制度和安全生产规章，加强特种业和人员的管理，同时定期开展职工安全教育培训工作，严格从业人员日常管理，增强职工安全意识，及时止不安全行为和消除安全隐患，确保生产过程安全。

（二）芦山路云新型墙材有限责任公司厂长肖**，要加强对国家安全生产法律法规的学习，严格执行公安全管理制度，督促安全管理人员加强本单位生产安全管理，并切实按照培训计划对职工开展公司三级安全育培训，增强职工安全意识、自我保护能力，及时制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的为。

（三）监管部门进一步加强监管，芦山县经济信息商务和科技局作为全县建材、机械、轻工、冶金等行主管部门，要按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，在职责范围内对管理行业领域的安全生产工作实施监督管理。芦山县市场监督管理局作为负责特种设备安全监督管理的部门本行政区域内特种设备安全实施监督管理，严格按照《中华人民共和国特种设备安全法》第五十八条规定，涉及特种设备使用单位有关事项进行审查。同时按照《中华人民共和国特种设备安全法》第十一条规定，加特种设备安全宣传教育，普及特种设备安全知识，增强社会公众的特种设备安全意识。